МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2021 оны 10 дугаар сарын 18 № 2/50 Улаанбаатар хот

ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА
Ш.ИДЭРБАЯСГАЛАН ТАНАА

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.10, мөн хуулийн 25 дугаар зүйлийн 25.1.6, 25.1.7, 29 дүгээр зүйлийн 29.6.4 дэх хэсэгт заасныг үндэслэн Комисст ирүүлсэн гомдлын мөрөөр 2021 оны 09 дүгээр сарын 21-ний өдөр Хөвсгөл аймгийн Мөрөн сумын 15 дугаар цэцэрлэгийн багш, ажилчдын хөдөлмөрлөх эрх, хөдөлмөрийн харилцаан дахь ялгаварлан гадуурхалтаас ангид байх эрхийн хэрэгжилтэд хяналт шалгалт хийсэн.

Шалгалтын ажлын хэсэг багш, ажилчдаас санал асуулга авах, ярилцлага хийх, эрхлэгчийн үүргийг түр орлон гүйцэтгэгчээс тайлбар авах, холбогдох бичиг баримттай газар дээр нь танилцаж, дүн шинжилгээ хийх, хуулбарлан авах зэрэг аргачлалаар хяналт шалгалтын ажиллагааг явуулав. Санал асуулгад 19, ганцаарчилсан болон бүлгийн ярилцлагад 5 багш, ажилчид хамрагдсан болно.

Хяналт шалгалтаар тогтоогдсон нөхцөл байдлыг үндэслэн Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь хэсэгт заасан Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн дагуу дараах Зөвлөмжийг хүргүүлж байна. Үүнд:

1. Цэцэрлэгийн хамт олны 2020 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хурлаар Мөрөн сумын 15 дугаар цэцэрлэгийн 2020-2021 оны хичээлийн жилд “мөрдөж ажиллах дотоод журам”-ыг хэлэлцэж баталсан байна. Тус журамд ажилчдын үүргийг тусгасан байх боловч ажил олгогч, ажилчдын эрх, иргэд, багш, ажилчдаас гаргасан өргөдөл, гомдлыг хүлээн авч, шийдвэрлэх, ажил олгогч нь ажлын байранд бэлгийн дарамт гарахаас урьдчилан сэргийлэх, гарсан гомдлыг барагдуулах зэрэг зохицуулалтыг тусгаагүй байх тул цаашид Хөдөлмөрийн дотоод журмыг багш, ажилчдын саналыг харгалзан холбогдох хууль тогтоомжид нийцүүлэх, Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.4.1 “Хөдөлмөрийн дотоод журамд ажлын байранд бэлгийн дарамтаас урьдчилан сэргийлэх, гарсан

152100176

гомдлыг барагдуулах хэм хэмжээг тусгах" гэсэн заалтын хэрэгжилтийг хангаж ажиллуулах;

2. Багш, ажилчдаас авсан санал асуулгын "та хөдөлмөрийн харилцаанд үндэс, угсаа, нас, хүйс, нийгмийн гарал, байдал, хөрөнгө чинээ, эрхэлсэн ажил, боловсрол шашин шүтлэг, үзэл бодол болон бусад байдлаар ялгаварлан гадуурхалтгүй, хөдөлмөрийн аятай таатай нөхцөлөөр хангагдсан орчинд ажилладаг уу?" гэсэн асуултад нийт ажилчдын 36,8 хувь нь үгүй, "удирдлагын зүгээс таны хийсэн ажлын чанар, үр дүнг үнэлдэг үү?" гэсэн асуултад 36,8 хувь нь үнэлдэггүй, 10,5 хувь нь заримдаа гэж тус тус хариулж, "цалин, урамшуулал, ур чадварын нэмэгдлийг ялгавартай олгодог, тодорхой нэр бүхий хүмүүс тогтмол авдаг, мөн аж ахуйн материалыг өгдөггүй, хувьдаа завшдаг" гэсэн асуудлыг олон давтамжтай дурджээ.

Мөн "танд болон тантай хамт ажиллагсдад удирдлагын зүгээс ажлын байранд дараах байдлаар дарамт үзүүлж байсан уу? гэсэн асуултад "элдэв хэл үгээр доромжлох, хараах" гэж 31,5 хувь, "хийсэн ажлыг үндэслэлгүйгээр шүүмжлэх, загнах" гэж 31,5 хувь, "албан бусаар илүү цагаар ажиллуулах" 31,5 хувь, "ажлын байрны тодорхойлолтод зааснаас өөр ажил гүйцэтгэхийг шаардах, гүйцэтгүүлэх" гэж 31,5 хувь, "өөрийн үзэмжээр нам, бүлгийн харьяалал, хэн нэг албан тушаалтанд хамааруулж ялгаварлах" гэж 31,5 хувь, "боловсрол, эрхэлсэн албан тушаалаар ялгаварладаг" гэж 15,7 хувь нь хариулжээ.

Дээрх асуултад харьяалуулан "ямар албан тушаалтан ажлын байранд дарамт үзүүлдэг вэ?" гэсэн асуултад "эрхлэгч" гэж 31,5 хувь, "арга зүйч" гэж 15,7 хувь, "хамт ажиллагсад" гэж 15,7 хувь нь тус тус хариулсан байна.

Багш, ажилчидтай хийсэн бүлгийн болон ганцаарчилсан ярилцлагад "...эрхлэгчийн үүргийг түр орлон гүйцэтгэж байгаа А.Даваахүү, арга зүйч Н.Оюунбилэг нар ажилчдад худал мэдээлэл тараадаг, нягтлан бодогч А.Амар бусад ажилчдыг хэл үгээр доромжилж, ёс зүйгүй ханддаг, туслах багшаар үйлчлэгчийн ажлыг хийлгэдэг, цалин, ур чадварын нэмэгдлийг ялгавартай олгодог, эрхлэгч А.Даваахүү хүүхдийн хоолны махаар өөртөө хоол хийлгүүлж иддэг, Ковид-19 халдвар авсан ажилтны цалинг олгоогүй" гэсэн тайлбарыг өгчээ.

Ярилцлагын үед багш, ажилчдын харилцаа, нэгдмэл байдал 2 хуваагдаж, бие биенээ хардаж сэрдсэн, үл итгэлцсэн, байгууллагын соёл бүрдсэн байдал ажиглагдав. Энэ нь байгууллагын удирдлага ажилчдын хоорондын эв нэгдлийг хангаагүй, ёс зүйн мэдлэг ойлголтыг нь дээшлүүлэх үйл ажиллагаа явуулж хэвшээгүй, удирдлагаас үйл ажиллагаандаа хүний эрхийн зарчмыг баримталж ажиллаагүйтэй холбоотой байна.

Дээрх баримтуудаас үзэхэд Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван дөрөвдүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэгт "Хүнийг үндэс, угсаа, хэл, арьсны өнгө, нас, хүйс, нийгмийн гарал, байдал, хөрөнгө чинээ, эрхэлсэн ажил, албан тушаал, шашин шүтлэг, үзэл бодол, боловсролоор нь ялгаварлан гадуурхаж үл болно", Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.2 дахь хэсэгт "Хөдөлмөрийн харилцаанд үндэс, угсаа, арьсны өнгө, нас, эрэгтэй, эмэгтэй, нийгмийн гарал, байдал, хөрөнгө чинээ, эрхэлсэн ажил, албан тушаал, боловсрол шашин шүтлэг, үзэл бодлоор нь ялгаварлах, хязгаарлах, давуу байдал тогтоохыг хориглоно." Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийн 3.1.7.ё-д "удирдлагадаа байгаа албан хаагчийг айлган сүрдүүлэх, доромжлох, хясан боогдуулах зэргээр албаны хэвийн харилцааг алдагдуулахыг хориглох", мөн дүрмийн 3.1.3.б-д "албан тушаалын бүрэн эрхээ ашиглан бусдыг дарамтлах, эрхшээлдээ байлгах, хавчин гадуурхахгүй байх" гэсэн заалтуудыг зөрчсөн байж болзошгүй байна.

Иймд Мөрөн сумын 15 дугаар цэцэрлэгийн багш, ажилчдын ажлын байран дахь дарамт, ялгаварлан гадуурхалтаас ангид байх, тэдний хөдөлмөрлөх эрхийг хангаж, хяналт тавьж ажиллах;

3. Шалгалтын үед 2021 онд иргэн, багш, ажилчдаас 8 өргөдөл, хүсэлт ирүүлсэн байх боловч бүртгэл хөтөлж баталгаажуулаагүй, судалж шийдвэрлэсэн талаарх тэмдэглэл байхгүй, өргөдөл, хүсэлт гаргагч нарт хариу өгсөн эсэх нь тодорхойгүй байна.

   Та ажлын байран дахь дарамт болон бэлгийн дарамтад өртсөн болон өртөж байсан талаараа дээд шатныхаа байгууллага, албан тушаалтан, бусад холбогдох байгууллагуудад гомдол гаргах боломжтой юу? гэсэн асуултад 63 хувь нь тийм, 26,3 хувь нь үгүй гэж хариулж, гомдол гаргавал "нууц алдагдана" гэж 5,2 хувь нь дурджээ.

   Иймд иргэд, багш, ажилчдаас ирүүлсэн өргөдөл, гомдлыг Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай хууль болон бусад хууль, журмын дагуу хөтөлж, хуулийн хугацаанд шийдвэрлэх, үндэслэл бүхий хариуг өгч хэвшүүлэх талаар чиглэл өгөх;

4. Танай байгууллагаас "Хөдөлмөрийн харилцаан дахь ялгаварлан гадуурхалт, ажлын байран дахь дарамт болон бэлгийн дарамтын талаарх мэдлэг олгох сургалтыг алба хаагчиддаа зохион байгуулсан уу?" гэсэн асуултад тийм гэж 3 хүн, үгүй гэж 15 хүн хариулсан бол эрхлэгчийн үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч А.Даваахүү нь "...багш, ажилчдаа хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээс өөр сургалтад хамруулаагүй" гэсэн тайлбарыг өгсөн байна.

Мөн тухайн жилд зохион байгуулах сургалтын төлөвлөгөө, хөтөлбөр гаргаагүй, сургалтад хамруулсан талаарх тайлан, мэдээлэл шалгалтаар илэрсэнгүй.

Иймд сумын бүх цэцэрлэг, хүүхэд хүмүүжлийн байгууллагын удирдлага, багш, ажилчдыг, хүний эрхийн талаарх мэдлэг ойлголтыг дээшлүүлэх сургалтад үе шаттай хамруулах, Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийн 3.1.7.е-д "ёс зүйн хэм хэмжээ зөрчигдөхөөс сэргийлэх, ёс зүйн сургалт зохион байгуулах" гэсэн заалтын хэрэгжилтийг хангуулах;

5. Ковид-19 халдвараас сэргийлэхэд авч буй арга хэмжээний талаар тодруулахад "ариутгал халдваргүйтгэлд төсөв байхгүй, хувийн компаниар ариутгал, халдваргүйтгэлийг зээлээр хийлгэсэн өртэй байгаа, багш, ажилчид амны хаалтаа өөрсдөө худалдан авдаг" зэрэг байдлыг анхаарч Коронавируст цар тахалд хүүхэд, багш, ажилчдыг өртөхөөс урьдчилан сэргийлэхэд шаардлагатай халдвар хамгааллын хэрэгсэл, ариутгал халдваргүйтгэлд зарцуулах хөрөнгийн асуудлыг зохих журмын дагуу шийдвэрлэхийг үүгээр зөвлөж байна.

Дээрх Зөвлөмжийн мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний талаар Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасан хугацаанд буюу 10 хоногийн дотор хариу ирүүлнэ үү.

ГИШҮҮН Х.МӨНХЗУЛ